

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 402

El día viernes 16 de setiembre de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: **Concejal por la Mayorías,** Concejala Carla Livelli, **Concejal por la Minorías,** Gustavo Molina.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Coordinador MAP, Luis López.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Actas N 399 y N 400.
- Elección de autoridades.
- Compensación.
- Uso de suelo APN.

Comienza la sesión a las 9:50 horas, en primer lugar, se ponen a consideración las Actas N° 399 y N° 400.

Acta N° 399.

- ADARSA, **aprueba hasta el momento en que estuvo presente en la reunión.**
- CEPIA, **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros, **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos, **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores Univ. **No vota por no haber presenciado la reunión.**
- Concejala por las Mayorías, Carla Livelli, **aprueba.**
- Concejala por las Minorías, Gustavo Molina, **aprueba.**
- Dirección de Infraestructura Urbana, Arq Liliana Bina, **aprueba.**
- Dirección de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna, **aprueba.**

- Se aprueba por la mayoría de los presentes.

Acta N° 400

ADARSA, **aprueba.**

- CEPIA, **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros, **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos, **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores Univ. **aprueba.**
- Concejala por las Mayorías, Carla Livelli, **aprueba.**

- Concejal por las Minorías, Gustavo Molina, **aprueba.**
- Dirección de Infraestructura Urbana, Arq. Liliana Bina, **aprueba.**
- Dirección de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna, **aprueba.**
- Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Elección de autoridades.

Se procede a realizar la votación y el resultado fue:

Presidencia:

- Colegio de Arquitectos, Marcelo Celoir – **6 votos.**
- ADARSA, Laura Colladon – **2 votos.**
- CEPIA, Ana Margonari – **2 votos.**

Vicepresidencia:

- CEPIA, Ana Margonari – **6 votos.**
- ADARSA, Laura Colladon – **4 votos.**

Secretaria:

- Asociación Inmobiliaria – **5 votos.**
- Colegio Tec. Constructores Univ. – **2 votos.**
- ADARSA – 2 votos.
- Colegio de Ingenieros – **1 voto.**

- Las autoridades para el período 2022/2023 son:

Presidente: Arq. Marcelo Celoir.

Vicepresidente: Arq. Ana Margonari.

Secretaria: Cdr.Martina Casesi.

- Se retira la Concejal Carla Livelli a las 10:55 horas.

Próximo Tema: Compensación.

Marcelo Celoir dice que sobre compensación, hay una propuesta del DEM de derogarla. En una oportunidad se le pidió en el CPUA, y por su parte también el Colegio de Arquitectos lo hizo, que se vuelva a estudiar. Estaba previsto que iba a tener un periodo de prueba de 6 meses mientras se estudiara desde que se implementó y no pudo pasar. Ahora hay que ver básicamente si la plenaria aprueba seguir con el estudio o se aprueba quitarla de la Ord 4021. El miércoles pasado Alberto Verdinelli, hizo una devolución en donde incorporó puntos que serían muy importantes que estuvieran presentes en el estudio. Aparte habría que hacer un estudio morfológico y urbanístico de cómo se integra la calle, de cómo se agranda y acotarlo de alguna manera para que no haya abuso, habría que implementar un sistema de protocolo por parte del CPUA y de la Dirección de Obras Privadas para poder separar y ver que encuadra realmente el proyecto.

Alberto Verdinelli dice que con el material que envió el Colegio d Arquitectos, el coincidía en la conveniencia de que los proyectos de compensación pasaran por el CPUA. Actualmente quien decide es la Dirección de Obras Privadas y Catastro. Entiende que es un exceso de presión sobre esa Dirección. La propuesta del Colegio de Arquitectos era que todos los casos pasaran por el CPUA. Él bosquejó un protocolo de acción que hace hincapié en un elemento clave. Un paso que es preliminar, que es

cuando hay vocación de decisión de una propuesta por parte de un propietario o un profesional, tendrían que ajustarse a un primer formulario que la Dirección de Obras Privadas le facilitaría, con una serie de especificaciones y después la parte más importante es la de poder trabajar en lo que él denomina como Estudio del Impacto Urbano, que es un estudio un tanto menor a lo que es el estudio de impacto ambiental urbano, pero como herramienta en una Municipalidad puede ser muy útil. Lo que evalúa este estudio, que es en donde aparecen las variables, el emplazamiento con una valoración, en cuanto a la accesibilidad, el grado de dificultad, sombras, visuales interrumpidas, equipamientos etc. La otra variable sería la ventilación e iluminación. El estudio lo haría el proyectista, y el CPUA haría la evaluación, también estaría la variables de sostenibilidad, cosecha de aguas, tratamiento de aguas residuales, reutilización de aguas grises, confort térmico, consumos, fuentes alternativas, etc. Dice que cualquier desarrollista hace un plan de inversión, a ese plan de inversión hay que explicitarlo como parte del proyecto, como evaluó la oferta y la demanda, cual es el inicio de obra y cuál es el plazo de finalización. Se ha naturalizado que en los Country, un Contador Público fije a los Arquitectos plazo de inicio y plazo de terminación de Obra porque es el administrador de un barrio cerrado. Entiende que la Municipalidad también tiene que plantear cuando se empieza y cuando se termina la obra, como un mecanismo de previsibilidad dentro de lo que puede llegar a ser un proyecto de inversión.

Liliana Bina dice que hay que definir si se sostiene o no la figura de compensación. En lo personal, ella no apoya que la compensación siga como estaba pero que sí esté vinculada a la concertación, que pase por el CPUA, le parece interesante. Fue un error que hay que asumir, se tenían 6 meses para evaluarlo, para hacer un seguimiento. Obras Privadas dejó de traer proyectos, el CPUA tampoco reclamó, a esta altura se hubiese perfeccionado a la figura. Hay una responsabilidad compartida. Primero habría que definir si se sigue con la figura de compensación para todos los casos que incluye fundamentalmente lo residencial o se va a pasar a la figura de concertación que no incluye a lo residencial, sino al interés público. Ella adhiere al dictamen año 2017 que está en el CR, sería interesante trabajarlo en el CPUA.

Laura Colladon dice que lo que propuso Alberto Verdinelli, ella lo ve como algo más general y más aplicable, digno de que se estudie pero a nivel ciudad. Sobre la compensación dice, que como dijo hace dos reuniones atrás, que están arrepentidos de haber aprobado la compensación. Cuando aprobaron fue por un tema de que salga por unanimidad porque se iba por el proyecto que había presentado el DEM que era planta baja y luego tres niveles. Así fue presentado también en el foro que tuvo la gran mayoría de la población que asistió. Después de eso el Colegio de Arquitectos introdujo dos pisos más, que ella cuando vio lo que ellos presentan ahora que hablan de un nivel 6, le parece como que no está bien, porque el Colegio de Arquitectos fueron los que propusieron que se agregue por compensación dos plantas más. Y ahora quieren hacer agregar tres plantas más, porque siempre le dan una vuelta de rosca a cada una de las ordenanzas que forman parte de la Ord 4021. Eso le parece que es poco serio porque siempre se habló de las 5 plantas. ADARSA leyó la propuesta y tiene anotaciones, que se pueden hablar después, en función de lo que salga en la votación. ADARSA apoya la propuesta de eliminar el concepto de compensación. Cree que es muy importante que en el CR vuelva a tratar el dictamen del año 2017 que tiene que ver con la concertación y compensación. Propone que se revise y se vuelva a tratar.

Ana Margonari dice que CEPIA estaba de acuerdo con sacar la compensación, pero si la mayoría está de acuerdo con el tema de la compensación, CEPIA le haría algunos cambios, solicita tiempo para hacer algo más preparado. Pero la opinión del CPUA, es que se saque la figura de compensación del Código de Edificación.

Marcelo Celoir sobre el tema del FOT, dice que la ampliación se debe a que al agregar dos pisos más se tiene una superficie de circulación que aumenta una cantidad de superficie que pasa a ser inutilizable para vivienda. Esa es la razón del aumento

del FOT, que normalmente se hace en todas las ciudades del país a las esquinas en donde se tiene mayor altura. Si se hace comparación con una propuesta de similar FOT, tienen en la propuesta de compensación igual o menor cantidad de unidades funcionales. Tiene ejemplos tanto de él como de Mauro Paladino que fueron los que analizaron, incluso tienen una o dos unidades funcionales menos. Se apunta a conservar la compensación para mejorar la calidad ambiental del que vive adentro, de esta manera se posibilita todas vistas externas, se eliminan los patios internos. Para la parte urbana de la línea municipal para afuera, amplía lo que es la calle de una manera considerable. En la implementación, al no estar bien redactada la ordenanza oportunamente, se sacaron los gráficos en donde se iba de tres a cinco pisos, con lo cual en 20 metros puede entrar un piso más, entonces la ordenanza lo permitía. En el estudio que el Colegio de Arquitectos hizo, fue tomando, de cómo se venía implementando y puede ser mientras se reglamente decir que son específicamente 5 pisos, está de acuerdo, siempre y cuando el FOT dé. Que se reglamente en cinco y que se ponga un gráfico. Por otro lado hay que subsanar todos los errores que se han cometido, que fue por la mala interpretación, porque el desarrollista trata de aprovechar la mayor cantidad de su terreno que pago. Lo más importante de la nueva figura de compensación que el Colegio de Arquitectos propone es que sea todo a nivel de vereda el espacio de retiro y la otra es que el recorrido perimetral que proponía en planta baja, es totalmente negativo porque no se tiene las densidades, porque se hizo pensando que el edificio iba a tener una densidad en donde se pudiera tener una mixtura de usos interesantes con incorporación de comercios abajo. Esa densidad no es permanente, porque se está en una ciudad turística en donde está ocupado un 20 o 30 de lo que está arriba que es lo residencial, entonces la mixtura de usos no se puede producir. Entonces habría que hacer solamente un zócalo perimetral que contenga el espacio calle, y que lo haga a nivel de vereda. El otro problema que detectaron era los pasillos que se generaban en los perfiles escalonados, al tener tres metros de cada lado se genera un pasillo de tres pisos de altura, que no es para nada interesante, ellos proponen un escalonamiento lateral o directamente tirar la compensación para alguno de los lados, de esa manera generar un pasillo de más de 6 metros. Cree que se tiene que definir, si se acompaña la compensación como se venía haciendo o si se le incorpora el protocolo que está un poco más excesivo en la forma que lo planteó Alberto Verdinelli, porque desborda a las otras áreas porque iría comiendo toda la AC primero, para dar una mayor sustentabilidad a la ciudad. El considera que tendría que ser un protocolo que sea un poco más acotado para que se pueda definir en el CPUA y que no permita los abusos.

-Se debate.

Laura Colladon le solicita a Gustavo Molina si puede comentar al resto de los concejales de que se tome la costumbre, de que los considerandos formen parte del articulado de las ordenanzas y que todos los puedan ver en el digesto municipal. Para ella esa parte es fundamental. Vuelve a decir que antes se decida si se quiere o no se quiere la figura de compensación tal cual está en el código de edificación.

Liliana Bina dice que lo que propone Laura Colladon es una moción de orden, si se va a seguir trabajando sobre la figura de compensación, que no sabe si como está ahora pero saber si se va a seguir sosteniendo y se va a apoyar el proyecto de derogarla. En cuanto a los considerandos dice que se puede poner en el primer artículo “de acuerdo a los considerandos de la presente que formara parte de la misma”. En cuestiones judiciales el Municipio por ahí tiene que resolver, y los considerandos son necesarios para que sean apelados.

Gustavo Molina dice sobre los fundamentos que hay dos formatos cuando tratan las ordenanzas, cuando lo hacen los Concejales están los fundamentos y cuando las envía el DEM, tienen, notas de elevación que fijan el interés de la misma. Que es donde aparece todo lo subjetivo, en donde se dan los fundamentos técnicos o el soporte técnico o ideológico por el que legislador lega, legisla y sanciona el articulado. Es cierto

no es costumbre del CR hasta ahora de hacer ese tipo de incorporación. Pero lo pueden modificar. El recuerda la gran modificación del año 2012 cuando se bajaron las torres, tenía un compendio de 10 fojas, en donde se puede embrollar más la cuestión, si se va a una cuestión legal, pero por supuesto ahí está el espíritu de la ordenanza que le da sustento, por algunas razones no ha sido tenido en cuenta. Hasta ahora no ha funcionado así. Todo el sistema legislativo no ha tenido esa práctica pero si se toma nota y son cuidadosos y previsores tanto en la notas de elevación como en los fundamentos, puede ser que si se tenga en cuenta.

- Se debate.

Eduardo Vega dice que hay que seguir con la compensación, es importante y fundamental. Leyó la propuesta del Colegio de Arquitectos, habría que debatirlo y sería una forma de hacer los considerandos, el espíritu o porqué se quiere la compensación. Lo que estaba desarrollando Alberto Verdinelli, el protocolo también es muy importante que se introduzcan algunos de estos puntos.

Mario Macagno dice que en compensación hay una suspensión de la ordenanza que se vence este mes.

Liliana Bina dice que ya está la prórroga hasta tanto se regularice,

- Se debate.

Martina Casesi dice que la Asociación Inmobiliaria también está de acuerdo con la compensación porque si la alternativa es la concertación, lleva mucho tiempo, que por ahí quien va a construir no lo tiene. Además en qué parámetros se van a basar quienes decidan esa concertación, que si bien no son tantos los casos que estarían sometidos a la concertación, se presta a cuestiones que no están del todo claras, o no del todo justas, entonces le parece que si tiene que estar normado, que tiene que estar bien normado y regulado que quien vaya a construir tiene que someterse a eso para que la ley diga concretamente lo que se puede hacer.

Laura Colladon dice que con el tema de la concertación, se está hablando de los tiempos, que no se da, que es dificultosa y la compensación se está tratando con lo que dice la Ord 4021 que es algo antiguo. ADARSA desde el 2017 propuso otra forma de hacer concertación. Si se logra que ese dictamen del año 2017 se convierta en ordenanza se va a concertar con parámetros totalmente diferentes a lo que se está haciendo ahora, porque la antigua ordenanza de ese articulado ya no estaría vigente. Si se hace la compensación dentro de la concertación, va a servir para poner algunos límites a cosas que serían por excepción. Habría que pensar en todo el proceso de concertación, no lo que se está llevando a cabo ahora que se está haciendo con una ordenanza que cree que es del año '90. No es lo que se quiere por eso han hablado y se ha estudiado tanto en un nuevo proyecto de ordenanza. ADARSA aprueba quitar la compensación tal cual está planteada en este momento.

Marcelo Celoir dice que todos están de acuerdo que la compensación no puede seguir de esta manera, por eso el Colegio de Arquitectos está proponiendo, la revisión y el estudio para poder llevarlo a un buen fin en el que estén todos medianamente de acuerdo. La figura concertación esta tan corrupta mirándola desde los términos reales que no se puede hacer uso de la figura de la concertación, tiene que ser una figura más ágil, intermedia que no llegue a esa figura pero que si es plusvalía que haya una contraprestación, que sea más ágil, que se pueda definir y que no sea directamente en el ámbito del CR.

- Se retira Gustavo Molina a las 11:15 horas.

Liliana Bina dice que es imprescindible que se tenga la figura de concertación. Con la versatilidad que hay de ofertas, cosas innovadoras que el Código no contempla, debiera estar para todos los casos que no tienen que ver con la vivienda. Ella hace dos grandes paquetes de usos de suelo, usos residenciales y todos los demás. Dentro de todos los otros, cree que hay que flexibilizar el Código porque puede haber proyectos interesantes para el desarrollo de la ciudad, para los cuales el Código es un corset que impide que se desarrollen. Es muy importante que se revea y que se insista que CR saque la figura de concertación.

Javier Isola dice que llevará el tema al Colegio de Ingenieros. Le parece que es un tema interesante, pero él no coincide tanto en que se ha arruinado a la ciudad, él cree que se ha mejorado. A él le gusta cómo ha crecido a partir de la ordenanza la ha visto evolucionar e involucionar. Cree que la urbanización en Villa Carlos Paz, ha mejorado desde el punto de vista urbanístico.

- Se debate.

- Se retira Eduardo Vega a las 11:26 horas.

Laura Colladon dice que como ADARSA ve conceptualmente a la ciudad, no estaban de acuerdo en su momento y ahora lo vuelve a repetir, se estaba peleando contra los 12 pisos, prefirieron dar su apoyo para que salga por unanimidad. Ahora que los 12 pisos son impensados están totalmente a favor que se derogue la figura de compensación, y sí trabajar en algunos casos a través de la concertación. El poder tener exteriormente las aberturas y los retiros si pudieran ser más metros le parece bien.

- Se debate.

Ana Margonari dice como moción de orden que es importante, hay que dedicar la reunión, la mitad a seguir trabajando con la APN y la APO porque se ha dejado toda esa gente en espera hace ya más de un mes. Se podría dividir la próxima reunión o hacer las reuniones todos los viernes.

- Se retira Martina Casesi a las 11:55 horas.

Marcelo Celoir dice que ya que se está en esta nueva figura tipo concertación, hay un compendio de variables que pueden llegar a estar contemplados. Otra cosa que habían hablado con Alberto Verdinelli es que hay que revisar las factibilidades, agua, gas, electricidad antes de la aprobación. En caso de aprobación sería bueno tenerlo para toda la ciudad. En caso de que haya problema con algunas de las factibilidades pedir que se atenúen los efectos de máximos consumos.

Liliana Bina dice que le envió a la secretaria del CPUA, un proyecto de ordenanza para que se socialice, sobre dominio de lotes en dos jurisdicciones.

- Se socializa

Ana Margonari propone reunirse todos los viernes, mitad de reunión para estos temas y mitad para APN.

- Se retira Martina Casesi a las 11:55 horas.-

Marcelo Celoir solicita que se siga el orden del día, sobre Compensación Javier Isola tiene que consultar con su Colegio. Que quede como está la Compensación nadie está de acuerdo. Ahora se tiene la herramienta que envió el CR que se va a suspender hasta que se estudie, se tiene ese status quo que está protegiendo. En suspenderla,

está dividida la opinión pero cree que sería mucho mejor llegar a una solución que tenga un mejor resultado y de esa manera empezar a introducir elementos que no están tenidos en cuenta.

Liliana Bina dice que el proyecto que se socializó es un proyecto muy corto, es para resolver los problemas de lotes que tiene Villa Carlos Paz, que se puede poner en el orden del día de la nueva reunión.

Marcelo Celoir dice que son lotes que están en dos jurisdicciones y con este proyecto de ordenanza se permitiría la subdivisión de los mismos.

- Se adjunta Proyecto de Ordenanza.

Villa Carlos Paz,

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de poner a su tratamiento un proyecto de Ordenanza que busca resolver la problemática que, desde el punto de vista de la aplicación de normas edilicias sobre los terrenos privados, surge en aquellos casos donde un dominio cruza dos jurisdicciones administrativas.

Tal es el caso de aquellos terrenos que, excediendo los límites del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz, una parte de ellos está dentro del ejido aledaño de Comunas o Municipios limítrofes con nuestra Ciudad.

En atención a que cada Comuna y/o Municipio determina sus normas edilicias acorde a los presupuestos básicos de su modelo de desarrollo, ocurre que no siempre dichas normas son concordantes en territorios colindantes. Es así que el mismo terreno puede estar afectado por Códigos edilicios diferentes y jurisdicciones diversas al momento de aprobar proyectos edilicios.-

Por ello, la presente norma posibilita realizar el deslinde de las fracciones de un mismo dominio afectado por más de un ejido urbano.

Sin más, saludo atentamente.-

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º: MODIFICAR el Artículo 4.1.13.2 de la Ordenanza N° 4021 “CODIGO DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”, el cuál quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.13.2: ÁREA PROTEGIDA 2 (AP2)

En la zona Área Protegida 2 (AP2) queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente, como así también las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote hasta que se sancione la norma regulatoria de dicho territorio. Las fracciones que superen los límites del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz podrán ser sometidas a subdivisión solo a los fines de deslindar los límites jurisdiccionales de las localidades que las afectaren”

ARTÍCULO 2º.- De Forma.-

Javier Isola considera que tiene que ser una ordenanza general para todas las parcelas que están en dos ejidos municipales distintos.

- Se debate el proyecto. Todos están de acuerdo con el mismo, pasa para la próxima reunión la votación.

- Ana Margonari vuelve a preguntar si las reuniones serán todos los viernes.

- Se debate y se llega a un acuerdo por unanimidad de los presentes que las reuniones sean todos los viernes hasta fin de año, de manera presencial, en el horario de las 9:00 horas hasta las 11:30 horas.

- Quedando un tema pendiente se da por finalizada la reunión a las 12:27 horas